SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2210727 - SC (2025/0153332-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE	:	DJONATAN RODRIGO RENGEL
ADVOGADOS	:	OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
		DANIEL DUNCKE - SC067459

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO AFASTADO COMO CAUSA DE AUMENTO. MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.

2. A pretensão recursal busca determinar a migração da causa de aumento do repouso noturno, afastada pelo Tribunal de origem, para a primeira fase da dosimetria, com a negativação das circunstâncias do crime, sem piora material ou qualitativa da situação do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, afastada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, o órgão julgador está obrigado a considerar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, ainda que a migração possa, em tese, ser realizada sem *reformatio in pejus*.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado não impõe, automaticamente, sua consideração como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, por se tratar de faculdade sujeita à apreciação fundamentada do julgador.

5. O julgamento do Tema nº 1.087/STJ ressalvou a possibilidade de consideração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias concretas do caso, sem estabelecer obrigatoriedade de migração sempre que afastada a causa de aumento.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige juízo concreto acerca da maior reprovabilidade da conduta, não decorrendo automaticamente do simples fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno.

Documento eletrônico VDA61172215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/10/2026 22:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2026. Código de Controle do Documento: 2eeb20c3-81cb-497a-b0ea-50ca334ebae8

7. A circunstância de o Ministério Público não ter formulado, nas contrarrazões à apelação defensiva, pedido de migração não torna, por si só, inviável a providência, mas reforça que a pretensão foi deduzida apenas posteriormente, sem que, no julgamento da apelação, tivesse sido realizada valoração concreta do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.

8. O Tema nº 1.214/STJ, ao admitir determinadas readequações dos fundamentos da dosimetria sem *reformatio in pejus*, não estabelece dever de migrar o repouso noturno para a primeira fase nem dispensa a correspondente valoração concreta das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2026 a 22/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Os Srs. Ministros Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 22 de outubro de 2026.

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator

Documento eletrônico VDA61172215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/10/2026 22:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2026. Código de Controle do Documento: 2eeb20c3-81cb-497a-b0ea-50ca334ebae8

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2210727 - SC (2025/0153332-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE	:	DJONATAN RODRIGO RENGEL
ADVOGADOS	:	OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
		DANIEL DUNCKE - SC067459

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO AFASTADO COMO CAUSA DE AUMENTO. MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.

2. A pretensão recursal busca determinar a migração da causa de aumento do repouso noturno, afastada pelo Tribunal de origem, para a primeira fase da dosimetria, com a negativação das circunstâncias do crime, sem piora material ou qualitativa da situação do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, afastada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, o órgão julgador está obrigado a considerar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, ainda que a migração possa, em tese, ser realizada sem *reformatio in pejus*.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado não impõe, automaticamente, sua consideração como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, por se tratar de faculdade sujeita à apreciação fundamentada do julgador.

5. O julgamento do Tema nº 1.087/STJ ressalvou a possibilidade de consideração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias concretas do caso, sem estabelecer obrigatoriedade de migração sempre que afastada a causa de aumento.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige juízo concreto acerca da maior reprovabilidade da conduta, não decorrendo automaticamente do simples fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno.

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

7. A circunstância de o Ministério Público não ter formulado, nas contrarrazões à apelação defensiva, pedido de migração não torna, por si só, inviável a providência, mas reforça que a pretensão foi deduzida apenas posteriormente, sem que, no julgamento da apelação, tivesse sido realizada valoração concreta do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.
8. O Tema nº 1.214/STJ, ao admitir determinadas readequações dos fundamentos da dosimetria sem *reformatio in pejus*, não estabelece dever de migrar o repouso noturno para a primeira fase nem dispensa a correspondente valoração concreta das circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento (e-STJ fls. 592-596).

Consta dos autos que Djonatan Rodrigo Rengel foi condenado, em primeiro grau, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa (e-STJ fls. 151-155).

Em apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a causa de aumento do repouso noturno e a valoração negativa dos antecedentes, readequando a reprimenda para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (e-STJ fls. 261-262).

No recurso especial (e-STJ fls. 383-397), o Ministério Público estadual alega violação dos arts. 59, *caput*, do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, sustentando ser juridicamente possível, à luz do Tema n. 1.087/STJ, migrar o repouso noturno, afastado como causa de aumento, para a primeira fase da dosimetria, com a negativação das circunstâncias do crime, sem configurar *reformatio in pejus*.

Argumenta que a medida representa adequada individualização da pena e readequação dos fundamentos dosimétricos, desde que preservados o *quantum* final, o regime prisional e os benefícios legais, destacando que o delito ocorreu durante a madrugada (por volta de 00h45min).

Afirma que a ausência de pedido ministerial nas contrarrazões não impede a revaloração quando a apelação é exclusiva da defesa e que o interesse recursal surgiu com o afastamento da majorante pelo tribunal, requerendo, ao final, a determinação da migração sem piora material ou qualitativa da situação do recorrido.

O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fls. 444-445).

A decisão agravada assentou, em síntese, ser juridicamente possível, em tese, considerar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

quando afastada a majorante, mas destacou que tal operação encontra limite na vedação à *reformatio in pejus* em recurso exclusivo da defesa. Registrou que a análise não se restringe ao resultado aritmético da pena, pois a elevação da pena-base pode acarretar efeitos qualitativos sobre o regime inicial e benefícios legais, e concluiu que, no caso concreto, o deslocamento pretendido poderia agravar qualitativamente a situação do réu, razão pela qual negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 592-596).

No presente agravo regimental (e-STJ fls. 624-636), o agravante sustenta que o tribunal de origem não exerceu discricionariedade na dosimetria, tendo apenas deixado de migrar a causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase por entender que haveria *reformatio in pejus*, o que afirma contrariar a jurisprudência desta Corte Superior. Alega ser viável o deslocamento da circunstância do período noturno para negativar o vetor circunstâncias do crime na primeira fase, conforme registrado no julgamento do Tema nº 1.087/STJ, sem agravar a situação do condenado.

Ressalta que a migração buscada representa mera readequação dos fundamentos da dosimetria, possível em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja piora material ou qualitativa, e aponta precedentes que admitem a operação sem ofensa ao art. 617 do CPP. Invoca, ainda, o Tema nº 1.214/STJ, segundo o qual não configura *reformatio in pejus a* mera correção da classificação de fato já valorado negativamente na sentença para enquadrá-lo em outra circunstância judicial. Afirma, ainda, que o interesse recursal do Ministério Público surgiu após o acórdão que afastou a majorante sem proceder ao correspondente sopesamento na primeira fase, e que ignorar a maior reprovabilidade do furto praticado durante o repouso noturno compromete a individualização da pena prevista no art. 59, *caput*, do CP.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar a migração da causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, com a negativação do vetor circunstâncias do crime, sem piora na situação do réu, tomando-se por base a sentença de primeiro grau.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso especial, por entender que, em recurso exclusivo da defesa e ausente pedido ministerial nas contrarrazões, a migração pode acarretar reflexos desfavoráveis quanto ao regime prisional e benefícios, inserindo-se, ademais, a matéria no âmbito da discricionariedade do julgador (e-STJ fls. 582-584).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

A insurgência, contudo, não comporta provimento.

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

A controvérsia não reside propriamente na possibilidade jurídica de migração da circunstância relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria. A jurisprudência desta Corte admite essa operação, inclusive em recurso exclusivo da defesa, desde que dela não resulte agravamento da situação do condenado.

Discute-se, em verdade, se, uma vez afastada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, o órgão julgador está obrigado a utilizar o repouso noturno para negativar as circunstâncias do crime.

Não há essa obrigatoriedade.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia, firmou, no Tema nº 1.087/STJ, a seguinte tese:

> *A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).*

Não obstante, no voto condutor do julgamento, consignou-se que a prática do furto durante o período de repouso noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias do caso concreto. Nessa hipótese, cabe ao julgador avaliar se o elemento temporal confere maior reprovabilidade à conduta, no exercício da discricionariedade própria da fixação da pena-base.

O próprio precedente ressalvou, porém, que essa possibilidade não integrou a tese vinculante fixada no Tema nº 1.087/STJ, justamente porque a valoração das circunstâncias do crime depende das particularidades de cada caso.

Esse ponto é suficiente para afastar a pretensão ministerial. Ainda que se admita, como sustenta o agravante, que a migração do repouso noturno possa ocorrer em recurso exclusivo da defesa sem configurar, necessariamente, *reformatio in pejus*, disso não decorre a obrigação de realizar a transposição.

Uma coisa é reconhecer que o repouso noturno pode ser valorado na primeira fase. Outra, distinta, é afirmar que, afastada a majorante, o julgador deve necessariamente negativar as circunstâncias do crime. O Tema nº 1.087/STJ não estabeleceu essa consequência.

Nem mesmo a solução dada ao caso concreto submetido ao julgamento repetitivo conduz a conclusão diversa. Naquela oportunidade, a Terceira Seção determinou a consideração do repouso noturno na primeira fase, mas registrou expressamente que os fundamentos relativos a essa possibilidade não compuseram a tese jurídica fixada.

Portanto, o reconhecimento da possibilidade de migração não confere ao Ministério Público direito à automática negativação das circunstâncias do crime. A

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

incidência do art. 59 do Código Penal exige valoração concreta da conduta, com fundamentação acerca da maior reprovabilidade das circunstâncias em que praticado o delito.

No caso, a apelação foi interposta exclusivamente pela defesa. O Ministério Público não recorreu da sentença nem formulou, nas contrarrazões, pedido para que, afastada a majorante, o repouso noturno fosse considerado na primeira fase da dosimetria. A questão foi suscitada posteriormente, em embargos de declaração.

O argumento de que o interesse recursal do Ministério Público somente surgiu após o afastamento da majorante também não modifica essa conclusão. O interesse em recorrer do acórdão não transforma em obrigatória uma providência dosimétrica que a jurisprudência reconhece como possível, mas dependente da apreciação do caso concreto.

O Tema nº 1.214/STJ igualmente não conduz ao resultado pretendido. Ainda que o precedente autorize readequações de fundamentos sem que disso resulte, necessariamente, *reformatio in pejus*, não estabelece dever de migrar o repouso noturno para a primeira fase nem dispensa a correspondente valoração concreta das circunstâncias do crime.

Assim, mesmo que se admita a premissa defendida pelo agravante de que a migração poderia ser realizada sem violação ao art. 617 do CPP, não se segue daí que a ausência dessa providência configure ofensa ao art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA DO REPOUSO NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
> *I. Caso em exame*
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.*
> *2. O agravado foi condenado por furto qualificado, com pena inicial de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, reduzida em segunda instância para 1 (um) ano de reclusão. O recurso especial alegou violação do art. 59 do Código Penal, questionando a não valoração da circunstância do repouso noturno na dosimetria da pena.*
> *II. Questão em discussão*
> *3. **A questão em discussão consiste em saber se a circunstância do crime de furto qualificado ter sido praticado durante o repouso noturno deve ser obrigatoriamente considerada na primeira fase da dosimetria da pena.***
> *III. Razões de decidir*
> *4. **A Corte Superior firmou entendimento de que a causa de aumento de pena do repouso noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, mas não é obrigatória, ficando a critério do magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto.***

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, devendo ser revista apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. ***A autorização para considerar a circunstância do repouso noturno na dosimetria não constitui obrigação, mas sim uma possibilidade para o magistrado fundamentar sua decisão com base nos elementos dos autos.***
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A consideração da circunstância do repouso noturno na dosimetria da pena é uma possibilidade, não uma obrigação, ficando a critério do magistrado. *2. A revisão da dosimetria da pena por instância superior só é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade."*
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 155, § 1º.Jurisprudência relevante citada: Tema 1.087 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.717.637/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025, grifei).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que deu provimento ao recurso especial da defesa, redimensionando a pena do delito de furto qualificado e do delito de resistência.
2. O Tribunal de origem, em segunda instância, negou provimento à apelação do agravado, mas, de ofício, separou as penas, condenando-o a 2 anos e 8 meses de reclusão e 7 meses de detenção, além de 13 dias-multa. O recurso especial interposto pela defesa alegou incompatibilidade na aplicação simultânea da causa de aumento do repouso noturno e das qualificadoras do crime de furto, além de desproporcionalidade na pena-base do crime de resistência.
3. O Ministério Público, no agravo regimental, pleiteia a consideração do repouso noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da fixação da pena, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da vedação à proteção deficiente.
II. Questão em discussão
4. ***A questão em discussão consiste em saber se a circunstância de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno pode ser considerada na dosimetria da pena como circunstância judicial negativa, mesmo após a exclusão da causa de aumento no furto qualificado.***
III. Razões de decidir
5. ***A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema n. 1087, firmou o entendimento de que a causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, mas pode ser considerada na dosimetria da pena, a critério do julgador, sem obrigatoriedade.***

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

*6. **A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo ser revista apenas em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta.***
7. No caso concreto, não há evidente desproporcionalidade que justifique a revisão da dosimetria da pena, uma vez que a decisão observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. O recurso especial não possui efeito devolutivo amplo, não cabendo a esta Corte agregar fundamentação que possa prejudicar o réu, sem provocação adequada.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
***Tese de julgamento: "1. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, mas pode ser considerada na dosimetria da pena, a critério do julgador.** 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, revisável apenas em casos de evidente desproporcionalidade. 3. O recurso especial não possui efeito devolutivo amplo para agregar fundamentação prejudicial ao réu sem provocação adequada."*
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 155, §§ 1º e 4º, inc. I, 329; CPC, art. 1.030, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.297.143/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023.
(AgRg no REsp n. 2.086.099/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025, grifei).

*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 1º, E § 4º, II, C.C. O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. **LIVRE CONVENCIMENTO VINCULADO DO MAGITRADO.** ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.*
1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, mas a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da sua aplicação, nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.890.981, processado pelo rito dos recuros repetitivos (Tema 1087), firmou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".
*3. **Embora, no julgamento do Tema 1087, tenha sido expressamente ressalvada a possibilidade de o julgador deslocar, de modo fundamentado, a circunstância referente à prática do delito em período noturno para a primeira fase de dosimetria, o deslocamento não é obrigatório, cabendo à ponderação do Magistrado, no exercício do princípio do livre***

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

convencimento motivado, o qual, na hipótese, decidiu por não realizar a valoração negativa desta circunstância na primeira fase de dosimetria, por decisão que não se revela desarrazoada ou desproporcional.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.437.212/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Destarte, ainda que se reconheça que a migração poderia ocorrer sem *reformatio in pejus*, esse reconhecimento não basta para acolher a pretensão ministerial. Ausente obrigação de realizar a transposição, não se configura violação aos arts. 59 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA60896342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:25
Código de Controle do Documento: f6babe09-d895-42f1-8d06-6e20cd17160e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no REsp 2.210.727 / SC

Número Registro: 2025/0153332-6

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
50029965820208240027

Sessão Virtual de 15/10/2026 a 22/10/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO	: DJONATAN RODRIGO RENGEL
ADVOGADOS	: OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
	DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVANTE	: DJONATAN RODRIGO RENGEL
ADVOGADOS	: OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
	DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE	: DJONATAN RODRIGO RENGEL
ADVOGADOS	: OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
	DANIEL DUNCKE - SC067459

Documento eletrônico VDA61121861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2026 11:36:47
Código de Controle do Documento: 60e30db7-f549-4a21-a724-0e466e441488

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2026 a 22/10/2026, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Os Srs. Ministros Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 22 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA61121861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2026 11:36:47
Código de Controle do Documento: 60e30db7-f549-4a21-a724-0e466e441488